

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 5 dhoulkaâda 1421 – 30 janvier 2001

144^{ème} année

N° 9

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2001-290 du 23 janvier 2001, portant nomination du Premier ministre.....	180
Décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement.....	180
Décret n° 2001-292 du 27 janvier 2001, portant nomination de l'ordonnateur du budget de la Présidence de la République.....	181

Premier Ministère

Décret n° 2001-293 du 23 janvier 2001, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000, relative à l'émission d'un emprunt pour le compte de l'Etat.....	182
Décret n° 2001-294 du 23 janvier 2001, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000 relative à l'émission d'un emprunt pour le compte de l'Etat.....	182
Nomination du président du conseil économique et social.....	182
Nomination du premier président de la cour des comptes.....	182
Nomination du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.....	182

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2001-298 du 23 janvier 2001, portant publication de la convention internationale sur la sécurité du personnel des Nations – Unies et du personnel associé .	182
---	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2001-299 du 23 janvier 2001, modifiant le décret n° 81-1453 du 10 novembre 1981 relatif à l'abattage des animaux de boucherie et l'inspection sanitaire de leurs viandes et abats.....	187
--	-----

Décret n° 2001-300 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à El Amra de la délégation d'Essabela, au gouvernement de Sidi-Bouzyd.....	187
Décret n° 2001-301 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Fej-Hdid de la délégation de Hassy-El-F'rid, au gouvernement de Kasserine...	188
Décret n° 2001-302 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à El Ghradek 3 de la délégation de Sbeitla, au gouvernement de Kasserine.....	188
Décret n° 2001-303 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Jirwâla de la délégation de Sbeitla, au gouvernement de Kasserine.....	189
Décret n° 2001-304 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Sbiba 15-16 de la délégation de Sbiba, au gouvernement de Kasserine.....	190
Décret n° 2001-305 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à El Mnara de la délégation de Bizerte Sud, au gouvernement de Bizerte.....	190
Décret n° 2001-306 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Menzel Jmil de la délégation de Menzel Jmil, au gouvernement de Bizerte.....	191
Décret n° 2001-307 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Jradou de la délégation de Hammem Ezriba, au gouvernement de Zaghouan..	192
Décret n° 2001-308 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Hmira 2 de la délégation de Saouef, au gouvernement de Zaghouan.....	192
Décret n° 2001-309 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Akkara 3 de la délégation d'El Kondar, au gouvernement de Sousse.....	193
Décret n° 2001-310 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à El Béchachma de la délégation d'El Kondar, au gouvernement de Sousse.....	193
Décret n° 2001-311 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Erremil 2 de la délégation d'Enfidha, au gouvernement de Sousse.....	194
Décret n° 2001-312 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Hendi-El-Amri de la délégation d'El-Oueslatia, au gouvernement de Kairouan.	195
Décret n° 2001-313 du 23 janvier 2001 , portant création d'un périmètre public irrigué à Béni Othmen de la délégation de Béni Hassen, au gouvernement de Monastir.	195

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2001-314 du 23 janvier 2001 , portant modification du décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire.....	196
Décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001 , portant modification du décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique.....	196
Décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001 , portant modification du décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux.....	197
Décret n° 2001-317 du 23 janvier 2001 , portant modification du décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique.....	197
Décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001 , relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.....	197
Décret n° 2001-319 du 23 janvier 2001 , portant majoration de l'indemnité de plein temps allouée au personnel médical hospitalo-sanitaire.....	199
Décret n° 2001-320 du 23 janvier 2001 , portant majoration de l'indemnité de plein temps allouée aux médecins dentistes de la santé publique.....	199
Décret n° 2001-321 du 23 janvier 2001 , portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux.....	200
Décret n° 2001-322 du 23 janvier 2001 , portant majoration de l'indemnité de plein temps allouée aux pharmaciens de la santé publique.....	200
Décret n° 2001-323 du 23 janvier 2001 , portant institution d'une indemnité aux jurys de concours au profit du corps médical des hôpitaux et du corps médical et juxta-médical hospitalo-sanitaire.....	201
Maintien en activité dans le secteur public.....	201

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2001-325 du 23 janvier 2001 , portant attribution du diplôme de « doctorat honoris causa » par les universités publiques.....	201
--	------------

Ministère des Finances

Nomination d'un attaché de cabinet du ministre des finances.....	202
--	-----

Ministère de l'Industrie

Décret n° 2001-327 du 23 janvier 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'appui aux institutions de soutien de l'industrie « PAISI » et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	202
--	-----

Décret n° 2001-328 du 23 janvier 2001, fixant les modalités de la tenue du registre national des brevets et les modalités d'inscription sur ce registre.....	203
--	-----

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Tableau parcellaire rectificatif	204
--	-----

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2001-329 du 23 janvier 2001, modifiant le décret n° 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques.....	205
--	-----

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2001-290 du 23 janvier 2001, portant nomination du Premier ministre.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Décède :

Article premier. - Monsieur Mohamed Ghannouchi est nommé Premier ministre.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2001-290 du 23 janvier 2001, portant nomination du Premier ministre.

Décède :

Article premier. - Sont nommés :

- ministre d'Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République : Monsieur Abdelaziz Ben Dhia.
- ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports : Monsieur Abderrahim Zouari;
- ministre des affaires étrangères : Monsieur Habib Ben Yahia.
- ministre des affaires de la femme et de la famille : Madame Néziha Zarrouk.
- ministre de la défense nationale : Monsieur Dali Jazi.
- ministre-directeur du cabinet présidentiel : Monsieur Ahmed Iyadh Ouederni.
- ministre des affaires religieuses : Monsieur Jalloul Jeribi.
- ministre de la justice : Monsieur Béchir Tekkari.
- ministre de l'intérieur : Monsieur Abdallah Kaâbi.
- ministre de l'enseignement supérieur : Monsieur Sadok Chaâbane.
- ministre de l'agriculture : Monsieur Sadok Rabah.
- ministre de l'éducation : Monsieur Moncer Rouissi.
- ministre des affaires sociales : Monsieur Hédi M'Henni.
- ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières : Monsieur Ridha Grira.
- ministre des technologies de la communication : Monsieur Ahmed Friâa.
- ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur : Monsieur Fethi Merdassi.
- ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat : Monsieur Mondher Zenaïdi.
- ministre des finances : Monsieur Taoufik Baccar.
- ministre de l'industrie : Monsieur Moncef Ben Abdallah.
- ministre de la culture : Monsieur Abdelbaki Hermassi.
- ministre du transport : Monsieur Houcine Chouk.
- ministre de l'équipement et de l'habitat : Monsieur Slaheddine Belaid.
- ministre de la formation professionnelle et de l'emploi : Madame Faïza Kefi.
- ministre du développement économique : Monsieur Abdellatif Saddam.
- ministre du commerce : Monsieur Tahar Sioud.
- ministre de la santé publique : Monsieur Abdelkrim Zbidi
- ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire : Monsieur Mohamed Nabli.
- ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'Homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés : Monsieur Afif Hendaoui.
- secrétaire général du gouvernement : Monsieur Mohamed Rachid Kechiche.

- secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé des ressources hydrauliques : Monsieur Ameer Horchani.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines et africaines : Monsieur Sadok Fayala.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité : Monsieur Mohamed Ali Ghanzoui.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances, chargé du budget : Monsieur Mounir Jaidane.
 - secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi : Monsieur Chedli Laroussi.
 - secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique : Monsieur Abdelhakim Bouraoui.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'habitat, chargée de l'habitat : Madame Samira Khayech Belhaj.
 - Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique : Madame Néziha Escheikh;
 - secrétaire d'Etat chargé du fonds de solidarité nationale : Monsieur Béchir Majdoub.
 - secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie : Monsieur Brahim Baccari.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères : Monsieur Youssef Mokaddem.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale : Monsieur Chokri Ayachi.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, chargé de la pêche : Monsieur Habib Essid.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation : Monsieur Rafaâ Ben Achour.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales : Madame Najah Belkiria Karoui.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre des technologies de la communication, chargé de l'informatique : Monsieur Ahmed Mahjoub.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur : Monsieur Hammouda Hamdi.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances, chargé de la fiscalité : Monsieur Moncef Bouden.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie : Monsieur Rafaâ Dkhil.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre du transport : Monsieur Farhat Medini.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi : Monsieur Moncef Ben Saïd.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement économique, chargé de la privatisation : Monsieur Mohamed Nouri Jouini.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des affaires régionales et des collectivités locales : Monsieur Mongi Chouchane.
 - secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce : Monsieur Mohamed Amor.
- Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
- Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-292 du 27 janvier 2001, portant nomination de l'ordonnateur du budget de la Présidence de la République.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République,

Vu le décret n° 99-2662 du 17 novembre 1999, portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le secrétaire général de la Présidence de la République est l'ordonnateur du budget de la Présidence de la République.

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat conseiller spécial auprès du Président de la République, le ministre directeur du cabinet présidentiel et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2001-293 du 23 janvier 2001, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000, relative à l'émission d'un emprunt pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,

Vu la loi n° 2000-6 du 24 janvier 2000, portant ratification de l'arrangement, conclu le 24 juillet 1999 entre la République Tunisienne et la République Italienne, relatif à l'octroi d'un crédit d'aide supplémentaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Décète :

Article premier. – Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la Banque Centrale de Tunisie, pour le compte de l'Etat, avec Mediocredito Centrale S.P.A d'une convention financière de soixante milliards (60.000.000.000) de liras italiennes ou son équivalent en Euro.

Art. 2. – Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-294 du 23 janvier 2001, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000, relative à l'émission d'un emprunt pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,

Vu la loi n° 99-82 du 2 août 1999, portant ratification du protocole d'accord concernant les conditions et modalités d'octroi de la ligne de crédit Italienne d'aide au secteur privé tunisien, conclu le 7 avril 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Décète :

Article premier. – Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre 2000, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la Banque Centrale de Tunisie, pour le compte de l'Etat, avec Mediocredito Centrale S.P.A d'une convention financière de cinquante six milliards (56.000.000.000) de liras Italiennes ou son équivalent en Euro.

Art. 2. – Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-295 du 23 janvier 2001.

Monsieur Chedli Neffati est nommé président du conseil économique et social.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie du grade et des avantages de ministre.

Par décret n° 2001-296 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Raouf Najjar est nommé premier président de la cour des comptes.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie du grade et des avantages de ministre.

Par décret n° 2001-297 du 23 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Ali Daouas est nommé gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie du grade et des avantages de ministre.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2001-298 du 23 janvier 2001, portant publication de la convention internationale sur la sécurité du personnel des Nations – Unies et du personnel associé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2000-74 du 31 juillet 2000, portant ratification de la convention internationale sur la sécurité du personnel des Nations- Unies et du personnel associé, adoptée en vertu de la résolution n° 49/59 de l'assemblée générale des Nations – Unies en date du 9 décembre 1994.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Est publiée, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention internationale sur la sécurité du personnel des Nations – Unies et du personnel associé, adoptée en vertu de la résolution n° 49/59 de l'assemblée générale des Nations-Unies en date du 9 décembre 1994.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

CONVENTION SUR LA SECURITE DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ET DU PERSONNEL ASSOCIE

Les Etats parties à la présente convention :

Profondément préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causé, parmi les membres du personnel des Nations - Unies et du personnel associé, par des attaques délibérées,

Ayant à l'esprit que les atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des Nations - Unies sont injustifiables et inacceptables, quels qu'en soient les auteurs,

Reconnaissant que les opérations des Nations - Unies sont menées dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la charte des Nations - Unies,

Conscients de l'importante contribution que le personnel des Nations - Unies et le personnel associé apportent aux efforts des Nations - Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et des opérations humanitaires et autres,

Conscients des arrangements existants qui visent à assurer la sécurité du personnel des Nations - Unies et du personnel associé, notamment des mesures prises à cet égard par les organes principaux de l'organisation des Nations - Unies,

Reconnaissant, toutefois, que les mesures actuellement en vigueur pour la protection du personnel des Nations - Unies et du personnel associé sont insuffisantes,

Conscients que l'efficacité et la sécurité des opérations des Nations - Unies se trouvent renforcées lorsque lesdites opérations sont menées avec le consentement et la coopération de l'Etat hôte,

Demandant à tous les Etats où du personnel des Nations - Unies et du personnel associé sont déployés et à tous les autres sur lesquels ces personnels doivent pouvoir compter d'apporter un appui sans réserve en vue de faciliter la conduite des opérations des Nations - Unies et d'assurer l'accomplissement de leur mandat,

Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention des atteintes contre le personnel des Nations - Unies et le personnel associé, ainsi que pour le châtimement des auteurs de telles atteintes,

Sont convenus de ce qui suit :

Article Premier

Définitions :

Aux fins de la présente convention :

a) "Personnel des Nations - Unies" s'entend :

i) Des personnes engagées ou déployées par le secrétaire général de l'organisation des Nations - Unies en tant que membres des éléments militaire, de police ou civil d'une opération des Nations - Unies,

ii) Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'organisation des Nations - Unies ou de ses institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations - Unies est menée,

b) "Personnel associé" s'entend :

i) Des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'organisation des Nations - Unies,

ii) Des personnes engagées par le secrétaire général de l'organisation des Nations - Unies, par une institution spécialisée ou par l'agence internationale de l'énergie atomique, et

iii) Des personnes déployées par une organisation ou une institution non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le secrétaire général de l'organisation des Nations - Unies, avec une institution spécialisée ou avec l'agence internationale de l'énergie atomique.

Pour mener des activités à l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations - Unies,

c) "Opérations des Nations - Unies" s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'organisation des Nations - Unies conformément à la charte des Nations - Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations - Unies :

i) Lorsque l'opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales, ou

ii) Lorsque le conseil de sécurité ou l'assemblée générale a déclaré aux fins de la présente convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération,

d) "Etat hôte" s'entend d'un Etat sur le territoire duquel une opération des Nations - Unies est menée,

e) "Etat de transit" s'entend d'un Etat, autre que l'Etat hôte, sur le territoire duquel du personnel des Nations - Unies ou du personnel associé où leur matériel se trouvent en transit ou sont temporairement présents dans le cadre d'une opération des Nations - Unies.

Article 2

Champ d'application

1- La présente convention s'applique au personnel des Nations - Unies et au personnel associé ainsi qu'aux opérations des Nations - Unies, selon les définitions données à l'article premier.

2- La présente convention ne s'applique pas à une opération des Nations - Unies autorisée par le conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du chapitre VII de la charte des Nations - Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s'applique le droit des conflits armés internationaux.

Article 3

Identification

1- Les éléments militaire et de police d'une opération des Nations - Unies et leurs véhicules, navires et aéronefs portent une marque distinctive d'identification. Le reste du personnel et les autres véhicules, navires et aéronefs utilisés dans le cadre de l'opération des Nations - Unies portent une identification appropriée à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le secrétaire général de l'organisation des Nations - Unies.

2- Chaque membre du personnel des Nations - Unies et du personnel associé porte sur lui des documents d'identification appropriés.

Article 4

Accords sur le statut de l'opération

L'Etat hôte et l'organisation concluent, dès que possible, un accord sur le statut de l'opération et de l'ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant, notamment, des dispositions sur les privilèges et immunités des éléments militaire et de police de l'opération.

Article 5

Transit

L'Etat de transit facilite le libre transit du personnel des Nations - Unies et du personnel associé et de leur matériel à destination et en provenance de l'Etat hôte.

Article 6

Respect des lois et règlements

1- Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des Nations - Unies et le personnel associé :

a) Respectent les lois et règlements de l'Etat hôte et de l'Etat de transit, et

b) S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

2- Le secrétaire général de l'organisation des Nations - Unies prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.

Article 7

Obligation d'assurer la sécurité du personnel des Nations - Unies et du personnel associé

1- Le personnel des Nations - Unies et le personnel associé, leur matériel et leurs locaux ne doivent être l'objet d'aucune atteinte, ni d'aucune action qui les empêche de s'acquitter de leur mandat.

2- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité du personnel des Nations - Unies et du personnel associé. Les Etats parties prennent, notamment toutes mesures appropriées pour protéger le personnel des Nations - Unies et le personnel associé qui sont déployés sur leur territoire des infractions visées à l'article 9.

3- Chaque Etat partie coopère avec l'organisation des Nations - Unies et les autres Etats parties, le cas échéant, en vue de l'application de la présente convention, en particulier, dans tous les cas où l'Etat hôte n'est pas lui-même en mesure de prendre les mesures requises.

Article 8

Obligation de relâcher ou de rendre à l'organisation le personnel des Nations - Unies et le personnel associé capturé ou détenu.

Sauf disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des forces, si des membres du personnel des Nations - Unies ou du personnel associé sont capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et si leur

identité a été établie, ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être promptement relâchés et rendus à l'organisation des Nations - Unies ou à une autre autorité appropriée. Dans l'intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme ainsi qu'aux principes et à l'esprit des conventions de Genève de 1949.

Article 9

Infractions contre le personnel des Nations - Unies et le personnel associé

1- Le fait intentionnel :

a) De commettre un meurtre ou un enlèvement ou de porter toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d'un membre du personnel des Nations - Unies ou du personnel associé,

b) De porter contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'un membre du personnel des Nations - Unies ou du personnel associé une atteinte accompagnée de violences de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger,

c) De menacer de commettre une telle atteinte dans le but de contraindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou s'en abstenir,

d) De tenter de porter une telle atteinte, et

e) De participer en tant que complice à une telle atteinte ou à une tentative de commettre une telle atteinte, ou d'en organiser ou ordonner la perpétration,

Est considéré, par chaque Etat partie comme une infraction au regard de sa propre législation interne.

2- Chaque Etat partie rend les infractions visées au paragraphe 1 passibles de peines appropriées tenant compte de la gravité desdites infractions.

Article 10

Compétence

1- Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 dans les cas ci-après :

a) Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat,

b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit Etat.

2- Un Etat partie peut, également, établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions :

a) Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans ledit Etat, ou

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat, ou

c) Lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre ledit Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

3) Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2, le notifie au secrétaire général de l'organisation des Nations - Unies. Si ledit Etat partie renonce ultérieurement à cette compétence, il le notifie au secrétaire général de l'organisation des Nations - Unies.

4) Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas conformément à l'article 15 vers l'un des Etats qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2.

5) La présente convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

Article 11

Prévention des infractions contre le personnel des Nations - Unies et le personnel associé

Les Etats parties coopèrent à la prévention des infractions visées à l'article 9, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles pour empêcher que ne se préparent sur leurs territoires respectifs de telles infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires, et

b) En échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

Article 12

Echange de renseignements

1 - Dans les conditions prévues dans sa législation interne, s'il a des raisons de penser que l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 9 s'est enfui de son territoire, l'Etat partie sur le territoire duquel l'infraction a été commise communique au secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies et, directement ou par l'entremise de ce dernier, à l'Etat ou aux Etats intéressés, tous les faits pertinents concernant l'infraction et tous les renseignements dont il dispose quant à l'identité de son auteur présumé.

2 - Lorsqu'une infraction visée à l'article 9 a été commise, tout Etat partie en possession de renseignements concernant la victime et les circonstances de l'infraction s'efforce, dans les conditions prévues par sa législation interne, de les communiquer intégralement et rapidement au secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies et à l'Etat ou aux Etats concernés.

Article 13

Mesures visant à permettre l'engagement de poursuites ou l'extradition

1 - S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures voulues en application de sa législation interne pour s'assurer de la présence de l'intéressé aux fins de poursuites ou d'extradition.

2 - Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont notifiées, conformément à la législation interne et sans délai, au secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies et, soit directement soit par l'entremise de ce dernier :

a) A l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise,

b) A l'Etat ou aux Etats dont l'auteur présumé de l'infraction est ressortissant ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle,

c) A l'Etat ou aux Etats dont la victime est ressortissant, et

d) A tous les autres Etats intéressés.

Article 14

Exercice de l'action pénale contre les auteurs présumés d'infractions

L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard indu, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet Etat.

Article 15

Extradition des auteurs présumés d'infractions

1 - Si les infractions visées à l'article 9 ne figurent pas en tant que cas d'extradition dans un traité d'extradition conclu entre les Etats parties, elles sont réputées y figurer à ce titre. Les Etats parties s'engagent à faire figurer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2 - Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

3 - Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.

4 - Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2 de l'article 10.

Article 16

Entraide en matière pénale

1 - Les Etats parties s'accordent l'entraide la plus large possible à l'occasion de toutes poursuites pénales engagées contre les infractions visées à l'article 9, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins des poursuites. La législation de l'Etat requis est applicable dans tous les cas.

2 - Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les obligations d'assistance mutuelle découlant de tout autre traité.

Article 17

Traitement équitable

1 - Toute personne, faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites à raison de l'une des infractions visées à l'article 9 doit bénéficier d'un traitement et d'un procès équitables et de la pleine protection de ses droits à tous les stades de l'enquête ou des poursuites.

2 - L'auteur présumé de l'infraction est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le représentant approprié le plus proche de l'Etat ou des Etats dont il est ressortissant ou qui sont autrement habilités à protéger ses droits ou, s'il est apatride, de l'Etat qui, sur demande de l'intéressé, est disposé à protéger ses droits et,

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat ou de ces Etats.

Article 18

Notification du résultat des poursuites

L'Etat partie dans lequel l'auteur présumé d'une infraction fait l'objet de poursuites en communique le résultat final au Secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies, qui transmet ces renseignements aux autres Etats parties.

Article 19

Diffusion

Les Etats parties s'engagent à diffuser la présente convention aussi largement que possible et notamment à en inclure l'étude, ainsi que celle des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, dans leurs programmes d'instruction militaire.

Article 20

clauses de sauvegarde

Aucune disposition de la présente convention n'affecte :

a) L'applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux, en ce qui concerne, la protection des opérations des Nations - Unies ainsi que du personnel des Nations - Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes,

b) Les droits et obligations qu'ont les Etats, en conformité avec la charte des Nations - Unies, en ce qui concerne le consentement à l'entrée des personnes sur leur territoire,

c) L'obligation du personnel des Nations - Unies et du personnel associé de se comporter d'une manière conforme au mandat d'une opération des Nations - Unies,

d) Le droit qu'ont les Etats qui fournissent volontairement du personnel en vue d'une opération des Nations - Unies de retirer ledit personnel en mettant fin à sa participation à l'opération, ou

e) Le droit à une indemnisation appropriée en cas de décès, d'invalidité, d'accident ou de maladie de personnes affectées volontairement par un Etat à une opération des Nations - Unies imputables à l'exercice de fonctions de maintien de la paix.

Article 21

Droit de légitime défense

Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme restreignant le droit de légitime défense.

Article 22

Règlement des différends

1 - Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une des parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties sont dans l'incapacité de s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'une d'entre elles peut soumettre le différend à la cour internationale de justice en déposant une requête conformément au statut de la cour.

2 - Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente convention, la ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhèrera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'ensemble ou une partie des dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats parties ne seront pas liés par le paragraphe 1 ou la partie pertinente de ce paragraphe envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3 - Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies.

Article 23

Réunions d'examen

A la demande d'un ou de plusieurs Etats parties, et avec l'approbation de la majorité des Etats parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies convoque une réunion des Etats parties en vue d'examiner la mise en oeuvre de la convention ainsi que les problèmes rencontrés dans son application.

Article 24

Signature

La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 31 décembre 1995, au siège de l'Organisation des Nations - Unies à New York.

Article 25

Ratification, acceptation ou approbation

La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies.

Article 26

Adhésion

La présente convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies.

Article 27

Entrée en vigueur

1 - La présente convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies de 22 instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2 - pour tout Etat ratifiant, acceptant ou approuvant la convention ou y adhérant après le dépôt du 22ème instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le 30ème jour suivant la date du dépôt par ledit Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 28

Dénonciation

1 - Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies.

2 - La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies aura reçu ladite notification.

Article 29

Textes faisant foi

L'original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations - Unies, qui en enverra des copies certifiées conformes à tous les Etats.

Fait à New York le 9 décembre 1994.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2001-299 du 23 janvier 2001, modifiant le décret n° 81-1453 du 10 novembre 1981 relatif à l'abattage des animaux de boucherie et l'inspection sanitaire de leurs viandes et abats.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-64 du 26 juillet 1966, réglementant l'abattage des animaux de boucherie, la circulation et la commercialisation de leurs viandes et abats, telle que modifiée par la loi n° 71-18 du 13 avril 1971 et la loi n° 87-75 du 26 novembre 1987,

Vu le décret n° 81- 1453 du 10 novembre 1981, relatif à l'abattage des animaux de boucherie et l'inspection sanitaire de leurs viandes et abats,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de la santé publique et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier . - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 81-1453 du 10 novembre 1981 susvisé sont abrogées.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé publique et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-300 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Amra de la délégation d'Essabela, au gouvernorat de Sidi-Bouzyd.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi-Bouzyd,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Amra de la délégation d'Essabela au gouvernorat de Sidi Bouzyd sur une superficie de soixante huit hectares (68ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de huit hectares (8ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Amra, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent quatre vingt dinars (380 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale, fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale, fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi-Bouzyd, approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-301 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Fej-Hdid de la délégation de Hassy-El-F'rid, au gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 11 octobre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Fej-Hdid de la délégation de Hassy-El-F'rid au gouvernorat de Kasserine sur une superficie de cinquante six hectares (56 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de douze hectares (12 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à soixante quinze ares (75 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Fej-Hdid, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à deux cent soixante dinars (260 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale, fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine, approuvée par le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-302 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Ghradek 3 de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 11 octobre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à El Ghradek 3 de la délégation de Sbeïtla au gouvernorat de Kasserine sur une superficie de soixante dix sept hectares (77 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de onze hectares (11 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à trois hectares (3 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué El Ghradek 3, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à deux cent soixante dinars (260 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine, approuvée par le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-303 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Jirwâla de la délégation de Sbeïtla, au gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 11 octobre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Jirwâla de la délégation de Sbeïtla au gouvernorat de Kasserine sur une superficie de soixante hectares (60 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Jirwâla, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cents dinars (300 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine approuvée par le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-304 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Sbiba 15-16 de la délégation de Sbiba, au gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 11 octobre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Sbiba 15-16 de la délégation de Sbiba au gouvernorat de Kasserine sur une superficie de deux cent quarante huit hectares (248 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quinze hectares (15 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sbiba 15-16, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cents dinars (300 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kasserine approuvée par le décret n° 88-136 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-305 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Mnara de la délégation de Bizerte Sud, au gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 11 octobre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à El Mnara de la délégation de Bizerte Sud, au gouvernement de Bizerte sur une superficie de vingt six hectares (26 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de trois hectares (3 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à quarante ares (40 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Mnara, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à six cent cinquante dinars (650 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernement de Bizerte approuvée par le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-306 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Menzel Jmil de la délégation de Menzel Jmil, au gouvernement de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernement de Bizerte,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 11 octobre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Menzel Jmil de la délégation de Menzel Jmil, au gouvernement de Bizerte sur une superficie de sept cent hectares (700 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quarante deux hectares (42 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Menzel Jmil, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à six cent cinquante dinars (650 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernement de Bizerte approuvée par le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-307 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Jradou de la délégation de Hammem Ezriba, au gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 11 octobre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Jradou de la délégation de Hammem Ezriba, au gouvernorat de Zaghouan sur une superficie de cinquante sept hectares (57 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables, pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à dix ares (10 ares) pour le secteur -A- et un hectare (1 ha) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Jradou, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent dinars (400 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale, fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale, fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan approuvée par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-308 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Hmira 2 de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 11 octobre 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Hmira 2 de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghouan sur une superficie de quatre vingt six hectares (86 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de vingt cinq hectares (25 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare cinquante ares (1 ha 50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Hmira 2, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent dinars (300 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Zaghouan approuvée par le décret n° 86-531 du 3 mai 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-309 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Akkara 3 de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Akkara 3 de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse sur une superficie de quarante six hectares (46 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quatre hectares (4 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Akkara 3, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à six cent vingt dinars (620 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale, fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sousse approuvée par le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-310 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Béchachma de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à El Béchachma de la délégation d'El Kondar, au gouvernorat de Sousse sur une superficie de trente hectares (30 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de trois hectares (3 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Béchachma, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cent dinars (500 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale, fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sousse approuvée par le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-311 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Erremil 2 de la délégation d'Enfidha, au gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Erremil 2 de la délégation d'Enfidha, au gouvernorat de Sousse sur une superficie de cinquante deux hectares (52 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué Erremil 2, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à sept cent quatre vingt dix dinars (790 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale, fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale, fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres, objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sousse approuvée par le décret n° 86-101 du 16 janvier 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-312 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Hendi-El-Amri de la délégation d'El-Oueslatia, au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Hendi-El-Amri de la délégation d'El-Oueslatia au gouvernorat de Kairouan sur une superficie de soixante dix hectares (70 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de vingt hectares (20 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Hendi-El-Amri, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent quarante dinars (440 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale, fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée, par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-313 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Béni Othmen de la délégation de Béni Hassen, au gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 28 juin 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé un périmètre public irrigué à Béni Othmen de la délégation de Béni Hassen au gouvernorat de Monastir sur une superficie de quatre vingt trois hectares (83 ha), délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. – La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de huit hectares (8 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à quarante ares (40 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. – La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Béni Othmen, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cent dinars (500 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale, fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale, fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété, est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. – Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret, est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Monastir approuvée par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2001-314 du 23 janvier 2001, portant modification du décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2265 du 11 octobre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Les dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 du décret susvisé n° 91-230 du 4 février 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Art. 3 (5ème alinéa nouveau) : de participer aux jurys de concours spécialisés organisés par le ministère de la santé publique contre une indemnité fixée par décret.

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001, portant modification du décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2261 du 11 octobre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Les dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 du décret susvisé n° 91-234 du 4 février 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Art. 3 (5ème alinéa nouveau) : de participer aux jurys de concours spécialisés organisés par le ministère de la santé publique contre une indemnité fixée par décret.

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001, portant modification du décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2752 du 6 décembre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 du décret susvisé n° 89-296 du 15 février 1989 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Art. 3 (5ème alinéa nouveau) : de participer aux jurys de concours spécialisés organisés par le ministère de la santé publique contre une indemnité fixée par décret.

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-317 du 23 janvier 2001, portant modification du décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2263 du 11 octobre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 du décret susvisé n° 91-238 du 4 février 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Art. 3 (5ème alinéa nouveau) : de participer aux jurys de concours spécialisés organisés par le ministère de la santé publique contre une indemnité fixée par décret.

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1349 du 14 juin 1993,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1346 du 14 juin 1993,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, tel que complété par le décret n° 94-2156 du 17 octobre 1994,

Vu le décret n° 91-195 du 28 janvier 1991, fixant les taux de l'indemnité de garde des personnels médical, juxta-médical et résidents exerçant à plein temps,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, tel que modifié par le décret n° 94-2158 du 17 octobre 1994,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps des médecins dentistes de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 99-2261 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2263 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2144 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les personnels médicaux, juxta-médicaux hospitalo-universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire sont tenus, conformément à leur statuts particuliers, de participer au service de garde médicale assuré en dehors de leurs horaires de travail normal, la nuit, les dimanches et les jours fériés contre un congé de repos compensateur ou, à défaut, contre une indemnité de garde.

Art. 2. – Les gardes assurées par les personnels visés à l'article premier du présent décret sont classées en deux (2) catégories « A » et « B ».

Art. 3. – La garde de la catégorie « A », comprend les séances assurées dans les spécialités et les interventions médicales ci-après :

- Chirurgie générale,
- Spécialités chirurgicales,
- Cardiologie,
- radiologie interventionnelle,
- Endoscopie,
- Gynécologie obstétrique,
- Anesthésie,
- Réanimation médicale,
- Orthopédie,

- Néonatalogie,

- et les séances assurées aux services d'urgence portes pour les structures hospitalières et sanitaires publiques à vocation universitaire et régionale.

Les gardes de la catégorie « A » sont effectuées à l'hôpital et, le cas échéant, à domicile avec déplacement.

Art. 4. – La garde de la catégorie « B » comprend les spécialités et les interventions médicales autres que celles prévues à l'article (3) susvisé.

Les gardes de la catégorie « B » sont effectuées à l'hôpital et, le cas échéant, à domicile avec déplacement ou à domicile sans déplacement.

Art. 5. – Quelle que soit la catégorie des gardes ou la spécialité, les résidents sont tenus d'assurer leurs gardes obligatoirement à l'hôpital.

Art. 6. – Le nombre de postes de gardes obligatoires, pour chaque structure hospitalière et/ou sanitaire publique, est fixé par décision du ministre de la santé publique.

Par ailleurs, des postes de gardes communes pour certaines spécialités, peuvent être préconisés et organisés par région ou par groupe de structures hospitalières et/ou sanitaires publiques dans les mêmes formes de l'alinéa premier du présent article.

En outre, les structures sanitaires publiques peuvent, compte tenu de leurs spécificités et des moyens humains et matériels dont elles disposent, proposer d'autres postes de gardes. Pour les établissements publics de santé, ces postes de gardes doivent, après avis du comité médical, être approuvés par le conseil d'administration de l'établissement concerné et faire l'objet d'une décision du ministre de la santé publique.

Pour les autres structures sanitaires publiques, ces postes de garde doivent être soumis à l'avis préalable du conseil de santé de l'établissement concerné et faire l'objet d'une décision du ministre de la santé publique.

Art. 7. – Les personnels médicaux, juxta-médicaux et résidents visés à l'article premier du présent décret, assurant des gardes, perçoivent, à défaut de repos compensateur, une indemnité de garde compte tenu de la catégorie et du lieu de son exercice conformément au tableau ci-après :

Catégorie de la garde	Lieu de la garde	Taux de l'indemnité (en dinars)		
		Personnels hospitalo-universitaires, des médecins des hôpitaux et des spécialistes du corps hospitalo-sanitaire	Personnels hospitalo-sanitaire (Généralistes)	Résidents
Garde de catégorie « A »	Garde à l'hôpital	60	40	20
	Garde à domicile avec déplacement	30	-	
Garde de catégorie « B »	Garde à l'hôpital	30	30	10
	Garde à domicile avec déplacement	20	20	
	Garde à domicile sans déplacement	4	4	

Art. 8. – Seules les gardes portées sur les tableaux de garde de l'hôpital, conformément à la réglementation en vigueur, sont prises en considération pour l'attribution de ladite indemnité ou du congé considération pour l'attribution de ladite indemnité ou du congé compensateur.

Art. 9. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2000, pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et du 1er octobre 2000, pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-sanitaires, des corps des médecins des hôpitaux et les résidents.

Art. 10. – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont abrogées et notamment celles du décret susvisé n° 91-195 du 28 janvier 1991.

Art. 11. - Les ministres de la santé publique, des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-319 du 23 janvier 2001, portant majoration de l'indemnité de plein temps allouée au personnel médical hospitalo-sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2265 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-2137 du 27 septembre 1999, fixant l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein temps durant la période 1999-2001 et l'octroi de la première tranche au profit du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'indemnité de plein temps servie au corps médical hospitalo-sanitaire, est majorée à partir du 1er octobre 2000 conformément au tableau ci-après :

Montant par mois	Bénéficiaires
160 D	Médecin spécialiste principal de la santé publique
150D	Médecin spécialiste de la santé publique
160D	Médecin major de la santé publique
150D	Médecin principal de la santé publique
120D	Médecin de la santé publique

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-320 du 23 janvier 2001, portant majoration de l'indemnité de plein temps allouée aux médecins dentistes de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2261 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-237 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des médecins dentistes des hôpitaux, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-2139 du 27 septembre 1999, fixant l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein temps durant la période 1999-2001 et l'octroi de la première tranche au profit des médecins dentistes de la santé publique.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'indemnité de plein temps servie aux médecins dentistes de la santé publique est majorée à partir du 1er octobre 2000 conformément au tableau ci-après :

Montant par mois	Bénéficiaires
160 D	Médecin dentiste spécialiste major de la santé publique
150 D	Médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique
140 D	Médecin dentiste spécialiste de la santé publique
150 D	Médecin dentiste major de la santé publique
140 D	Médecin dentiste principal de la santé publique
110 D	Médecin dentiste de la santé publique

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-321 du 23 janvier 2001, portant majoration de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2752 du 6 décembre 1999,

Vu le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières du corps médical des hôpitaux, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-2140 du 27 septembre 1999, fixant l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 1999-2001 et l'octroi de la première tranche au profit du corps médical des hôpitaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'indemnité de non clientèle servie au corps médical des hôpitaux, est majorée à partir du 1er octobre 2000 conformément au tableau ci-après :

Montant par mois	Bénéficiaires
180 D	Médecin principal des hôpitaux
170 D	Médecin des hôpitaux

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-322 du 23 janvier 2001, portant majoration de l'indemnité de plein temps allouée aux pharmaciens de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2263 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-241 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des pharmaciens de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-2138 du 27 septembre 1999, fixant l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein temps durant la période 1999-2001 et l'octroi de la première tranche au profit des pharmaciens de la santé publique.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'indemnité de plein temps servie aux pharmaciens de la santé publique, est majorée à partir du 1er octobre 2000 conformément au tableau ci-après :

Montant par mois	Bénéficiaires
160 D	Pharmacien biologiste major de la santé publique
150 D	Pharmacien biologiste principal de la santé publique
140 D	Pharmacien biologiste de la santé publique
150 D	Pharmacien major de la santé publique
140 D	Pharmacien principal de la santé publique
110 D	Pharmacien de la santé publique

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-323 du 23 janvier 2001, portant institution d'une indemnité aux jurys de concours au profit du corps médical des hôpitaux et du corps médical et juxta-médical hospitalo-sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-461 du 25 mars 1988, fixant le régime applicable à l'indemnité pour frais de déplacement, tel que modifié par le décret n° 93-48 du 8 janvier 1993,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2752 du 6 décembre 1999,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2265 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-238 du 4 février 1991, portant statut du corps des pharmaciens de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2263 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2261 du 11 octobre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Il est institué à compter du 1er octobre 2000, une indemnité au profit du corps médical des hôpitaux et du corps médical et juxta-médical hospitalo-sanitaire participant aux jurys des concours de recrutement du personnel de ces corps comme suit.

Nature des concours	Montant par concours et par membre	
	Avec déplacement au-delà de 100 km du lieu d'affectation par rapport au centre d'examen	Sans déplacement
Les concours organisés par le ministère de la santé publique pour le recrutement du personnel du corps médical des hôpitaux et du corps médical et juxta-médical hospitalo-sanitaire.	150 D	100 D

En outre, les intéressés perçoivent, le cas échéant, l'indemnité de déplacement prévue par la réglementation en vigueur.

Art. 2. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-324 du 23 janvier 2001.

Le Dr. Belalgia Mohamed Slouma, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er mars 2001.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

Décret n° 2001-325 du 23 janvier 2001, portant attribution du diplôme de « doctorat honoris causa » par les universités publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 92-664 du 7 avril 1992, portant institution d'un doctorat honoris causa dans les établissements d'enseignement supérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier : – Les universités publiques peuvent attribuer le diplôme de « doctorat honoris causa » aux professeurs d'enseignement supérieur de nationalité étrangère reconnus pour leurs hautes compétences et leurs contributions attestées dans les domaines de la science et de la connaissance et qui ont rendu des services distingués en matière d'enseignement et de recherche.

Le « doctorat honoris causa » peut, également, être attribué à d'autres personnalités tunisiennes ou étrangères reconnues pour leur haute compétence et leur expérience distinguée dans les différents domaines, ou qui ont rendu à la Tunisie et à l'humanité d'éminents services.

Art. 2. – Le diplôme de « doctorat honoris causa » est attribué par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de l'université concernée, ledit arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3. – Les universités peuvent s'associer pour attribuer, dans des spécialités communes entre elles, le diplôme de « doctorat honoris causa ». Dans ce cas, l'avis visé à l'article 2 du présent décret émane d'un organe groupant outre les doyens ou les directeurs des établissements concernés, deux enseignants représentant chaque conseil scientifique. L'arrêté d'attribution est pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président ou des présidents des universités concernées.

Art. 4. – Le diplôme de « doctorat honoris causa » est délivré lors d'une cérémonie officielle au cours de laquelle le récipiendaire donne une conférence sur un ou plusieurs aspects importants de ses contributions dans le domaine de sa spécialité.

Art. 5. – Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret, sont abrogées et notamment le décret n° 92-664 du 7 avril 1992 susvisé.

Art. 6. – Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2001-326 du 23 janvier 2001,

Monsieur Abdelmajid Ayari, contrôleur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions d'attaché de cabinet du ministre des finances.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2001-327 du 23 janvier 2001, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'appui aux institutions de soutien de l'industrie « PAISI » et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé au ministère de l'industrie une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'appui aux institutions de soutien de l'industrie. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'industrie ;

Ce projet, financé en partie par le crédit de la banque internationale pour la reconstruction et le développement n° 4037 TUN porte sur la modernisation, le renforcement des institutions de soutien de l'industrie ainsi que sur l'établissement d'un système national de métrologie.

Art. 2. – Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'appui aux institutions de soutien de l'industrie, consistent en ce qui suit :

- Planifier et coordonner entre les différentes composantes du projet,
- Evaluer les études de faisabilité des projets d'investissements matériels
- Evaluer la réalisation des contrats de programme et de performance,

- Suivre les résultats et les indicateurs de performance et inciter les institutions de soutien de l'industrie au respect des engagements pris dans les contrats de programme et de performance et notamment en matière de délais de réalisation et de résultats,

- Assister les institutions de soutien dans l'élaboration des cahiers des charges relatifs aux marchés,

- Veiller à la bonne application et exécution des marchés et des investissements,

- Collecter, enregistrer et exploiter les informations relatives au projet,

- Préparer les rapports de suivi trimestriels, semestriels et annuels du projet,

- Suivre les audits externes des contrats de programme et de performance ainsi que les études d'enquêtes biennales d'évaluation de la notoriété des centres techniques chez les industriels,

- Assurer la gestion du crédit auprès de la banque centrale de Tunisie,

- Tenir la comptabilité du projet,

Et d'une manière générale, assurer toute mission entrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par le ministre de l'industrie.

Art. 3. – Le projet d'appui aux institutions de soutien de l'industrie objet de ce décret sera réalisé durant la période allant du mois de janvier 2001 au mois de décembre 2002 avec possibilité de révision de cette période en cours d'exécution.

Art. 4. – Les résultats du projet seront évalués selon les critères suivants :

- L'évolution des indicateurs de performance sur la base de l'analyse des écarts suivants :

* Le taux d'autonomie financière des institutions de soutien de l'industrie et notamment des centres techniques,

* Le taux de productivité,

* Le taux de technicité des ressources humaines,

* L'évaluation des résultats annuels.

- L'état d'avancement de la réalisation des projets d'investissements programmés,

- L'impact du projet sur les services rendus par les institutions de soutien de l'industrie à travers les enquêtes biennales sur leur notoriété auprès des industriels,

- La réalisation des contrats de programme et de performance,

- L'évaluation à mi-parcours du projet.

Art. 5. – L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'appui aux institutions de soutien de l'industrie comprend les emplois fonctionnels suivants :

- Un directeur de l'unité avec rang et avantages de directeur d'administration centrale,

- Un sous-directeur d'administration centrale chargé de la réalisation des marchés,

- Un chef de service d'administration centrale chargé du suivi des investissements,

- Un chef de service d'administration centrale chargé du suivi financier,

- Un chef de service d'administration centrale chargé du suivi technique.

Art. 6. – Il est créé au sein du ministère de l'industrie, une commission présidée par le ministre de l'industrie ou son représentant et chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'appui aux institutions de soutien de l'industrie conformément aux critères définis à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'industrie. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des stratégies industrielles.

Art. 7. – Le ministre de l'industrie soumet au Premier ministre un rapport annuel sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'appui aux institutions de soutien de l'industrie, et ce, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. – Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-328 du 23 janvier 2001, fixant les modalités de la tenue du registre national des brevets et les modalités d'inscription sur ce registre.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention et notamment son article 37,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Sont inscrites sur le registre national, des brevets ci-après dénommé « le registre », pour chaque demande de brevet ou brevet :

1) Les indications suivantes :

- Si le demandeur est une personne physique : ses nom et prénom, sa nationalité et son adresse,

- Si le demandeur est une personne morale : sa raison sociale, sa forme juridique, sa nationalité, l'adresse de son siège social et le nom et prénom de son représentant légal, sa nationalité et son adresse,

- Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué.

Tous les changements affectant les indications précitées doivent également être inscrits sur le registre.

2) Les références de la demande de brevet ou du brevet ainsi que tous les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée.

3) L'assignation ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance en cas de revendication de la propriété d'une demande de brevet.

4) Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou l'étendue de la jouissance des droits qui lui sont attachés, telles que la cession, la transmission, la concession d'un droit d'exploitation, la constitution d'un droit de gage ou la renonciation à ce dernier, la saisie, la validation ou la mainlevée de saisie.

5) Les rectifications d'erreurs matérielles relatives aux inscriptions sur le registre.

Art. 2. – Sont inscrits sur le registre, les indications, changements ou rectifications relatifs aux demandes de brevets ou aux brevets soit à la demande de leurs titulaires, soit à la demande de toute partie légalement intéressée ou à l'initiative de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Art. 3. – Le registre est tenu manuellement ou selon un procédé informatique.

Les inscriptions sont portées sur ce registre selon un ordre numérique basé sur la date et la nature de l'opération effectuée.

Au lieu de :

I – Parcelles immatriculées

N° d'ordre	N° des parcelles sur le plan	N° du titre foncier ou R.I.	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative	Noms des propriétaires
6	8	10101/86188 (partie)	Boujnah	Bâti	1257 m2	Société Nationale Immobilière de Tunisie « SNIT »

Lire :

II – Parcelles immatriculées

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée	Nom du propriétaire
6	2	10101/86188 (partie)	Boujnah	Bâti en partie	1340 m2	La Société Nationale Immobilière de Tunisie « SNIT »

Art. 4. – Le dossier d'inscription doit comprendre :

a – Une demande écrite d'inscription en double exemplaire,

b – Tout document justifiant l'inscription,

c – La justification du paiement de la redevance prescrite,

d – Le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.

Art. 5. – Toute inscription portée sur le registre fait l'objet d'une mention au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Art. 6. – Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines dispositions du décret n° 83-975 du 20 octobre 1983 (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 70 du 1er novembre 1983), portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, d'immeubles situés dans les quartiers de Sidi Amor, Boujnah, Mtirat et Trabelsia, Jraba (commune de la Goulette) nécessaires à l'aménagement d'une zone urbaine, et ce, concernant les indications relatives à la parcelle objet du titre foncier n° 86188.

(En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Décret n° 2001-329 du 23 janvier 2001, modifiant le décret n° 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'industrie,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements,

Vu le décret n° 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques,

Vu le décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'agence nationale des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 2000-2340 du 11 octobre 2000, fixant les attributions de l'agence nationale des énergies renouvelables,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, et les articles 11 et 12 du décret susvisé n° 87-50 du 13 janvier 1987, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 paragraphe 1 et 2 (nouveaux) : Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi susvisée n° 90-62 du 24 juillet 1990, tout établissement assujéti selon les articles 3 et 4 du présent décret est tenu de faire effectuer un audit énergétique, tel que défini à l'article 5.

Cet audit doit être effectué tous les trente mois par un expert exerçant sa profession conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret. L'intervalle entre deux audits successifs ne pouvant dépasser trois années.

Article 11 (nouveau) : Les experts auditeurs exercent leurs missions conformément à un cahier des charges approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'industrie.

Le cahier des charges fixe les modalités et les conditions d'intervention des auditeurs devant opérer dans les secteurs de l'industrie, de l'habitat, du transport et des services.

L'agence est chargée d'établir une liste des experts auditeurs agréés qui s'engagent à respecter le cahier des charges susvisé et elle se réserve le droit de retirer des noms de la liste quand elle viendrait à constater une qualité insuffisante des rapports remis par les experts auditeurs agréés ou des manquements graves à la déontologie des expertises.

La liste des experts auditeurs agréés qui s'engagent à respecter le cahier des charges sera remise à tout chef d'établissement qui en fera la demande et en particulier aux chefs d'établissements assujettis.

Article 12 (nouveau) : Dans leur intervention, les experts auditeurs agréés qui s'engagent à respecter le cahier des charges, sont tenus de respecter, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, les normes généralement admises par la déontologie des expertises.

Les experts auditeurs agréés ne pourront, sous peine de retrait de leurs noms de la liste, diffuser auprès des tiers les informations qu'ils auraient pu recueillir au cours des audits. Cette clause du secret professionnel peut être levée au profit de l'administration.

Art. 2. – La ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali